



PUTUSAN
Nomor 2735 K/Pdt /2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HASTOM MAHARAJO, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Setra Murni III Nomor 2 RT. 3 RW. 4, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Suakasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Kusumah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum/Law Firm Ardi Kusumah, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cq. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG BANDUNG**, yang diwakili oleh Para Direktur, Fransiska Oei Lan Siem, S.H., dan Pandji Pratama, berkedudukan di Wisma CIMB Niaga, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Wita Triana Hakim dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk., beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;
- 2. PT. AIS CAPITAL PARTNERS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Miscellia Dotulong, berkedudukan semula di Ruko Ciledug Mas Blok C Nomor 17 dan 18, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang menjadi *Office 8 Building Lantai 16 Suite I*,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Senopati Nomor 8 RT/RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taripar Simanjuntak S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Taripar Simanjuntak & *Partners*, beralamat di Wisma Abadi, Lantai 3 Blok B-2, Jalan Balikpapan Nomor 31, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS DAN PPAT ENGAWATI GAZALI, S.H.**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12 RT. 11 RW. 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
 2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG**, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat (a.n. Menteri Keuangan), Tavianto Noegroho, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Sumitro, S.Kom., M.Si., dan kawan-kawan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022;
 3. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BPN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat II tidak berwenang untuk melaksanakan lelang atas objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 4193/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4208/Kelurahan Batununggal, seluas 1.212 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3878/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4191/Kelurahan Batununggal, seluas 100 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 4190/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;

- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 4192/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kel. Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E., setempat dikenal dengan Jalan Terusan Buah Batu Nomor 54, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dan segala proses administrasi pertanahan atas objek sengketa akibat dari adanya Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., (Turut Tergugat I);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Subsidiar:
Atau apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Perihal surat kuasa khusus Penggugat tidak sah/mengandung cacat formil;
 2. Perihal gugatan Penggugat *nebis in idem*;
 3. Perihal gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk keliru/salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perihal gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

B. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *persona standi in judicio* (Penggugat kurang tepat menyebut *person* Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*);

2. Eksepsi gugatan Penggugat prematur;

3. Eksepsi Turut Tergugat II untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 4 April 2023, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Menyatakan gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp3.115.000,00 (tiga juta seratus lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 381/PDT/2023/PT BDG, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt/KS/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 381/PDT/2023/PT. BDG, tanggal 18 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 321/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 4 April 2023;
3. Mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 antara Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., (sebagai Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II tidak berwenang untuk melaksanakan lelang atas objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 4193/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4208/Kelurahan Batununggal, seluas 1.212 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3878/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4191/Kelurahan Batununggal, seluas 100 m² terletak di Gang Arhanudri, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 4190/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E.;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 4192/Kelurahan Batununggal, seluas 98 m² terletak di Jalan Terusan Buah Batu, Kel. Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Hastom Maharajo, S.E., setempat dikenal dengan Jalan Terusan Buah Batu Nomor 54, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat;

5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dan segala proses administrasi pertanahan atas objek sengketa akibat dari adanya Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 antara Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., (Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I);
6. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setiap kali Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan ini kepada Penggugat (Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 13 September 2023, tanggal 12 September 2023 dan tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2023, tanggal 12 September 2023, tanggal 7 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti sudah ada putusan dalam perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 376/Pdt.G/2019/PN.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 608/PDT/2020/PT.Bdg *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 730 K/Pdt/2022 di mana putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terbukti baik subjek maupun objek sengketa sama dengan perkara terdahulu walaupun berbeda posisi subjek hukumnya, dan objek sengketa tetap sama yaitu tentang pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie Nomor 07 tanggal 9 Agustus 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, S.H., (Turut Tergugat I), sehingga dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan melekat asas *nebis in idem* (Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan amar dalam eksepsi tanpa menyebutkan kembali dalam amar tentang apa yang sudah menjadi pokok pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HASTOM MAHARAJO, S.E., M.M., tersebut harus ditolak dengan perbaikan meniadakan amar ke 2 dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASTOM MAHARAJO, S.E., M.M.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 381/PDT/2023/PT BDG, tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 321/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 4 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2735 K/Pdt/2024